

政府網路資訊的法拘束性^{*} ——從美國法上禁反言原則對行政機關的（不）適用談起

劉定基^{**}

目次

壹、前言與問題界定	二、實務見解
貳、美國法上禁反言原則對行政機關的（不）適用	肆、對政府機關非正式資訊適用禁反言原則的考量因素——兼論政府機關應有的網路資訊政策
一、聯邦最高法院判決及其理論基礎	一、對政府機關非正式資訊適用禁反言原則的考量因素
二、對於美國聯邦最高法院見解的反省與批判	二、防微杜漸：政府機關應有的網路資訊政策
參、臺灣有關政府機關非正式資訊拘束力的學說與實務	伍、結語
一、學理上的討論	

* 本文前曾發表於行政院法規委員會107年度學術研討會，後經增補而成。作者感謝研討會與談人林明鏞教授及蔡志宏法官的指正，當然文責仍由作者自負。
〔責任校對：陳怡瑾〕。

** 國立政治大學法學院副教授。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/82510102.pdf>。



壹、前言與問題界定

在這個數位時代¹，政府機關的網站已經成為公眾取得政府資訊以及與政府機關互動的重要（甚至可能是「主要」）管道²。政府透過各種網路媒介（如：機關網站、臉書專頁……）所提供的大量資訊，更是人民申辦各項服務、請領各種福利，以及作為法令遵循依據的「權威」資訊來源。然而，值得探究的是，這些政府網路資訊，究竟效力如何？是否如同法律、行政命令等法源一般，對於相關機關、人民有拘束力？

應說明的是，政府透過網路提供的資訊種類繁多，本文討論所指的「政府網路資訊」，並「不」包括政府機關透過網路提供查詢的各類正式法規範，例如：法律、法規命令與行政規則；此類資訊一旦完成相關制（訂）定、生效的法定程序，即具有拘束力³，其後在網路上公開，充其量僅是便利民眾查詢、知悉而已，其原本具有的效力，不會因為在網路此一媒介登載，而有任何變動，因此「不在」本文討論範圍。

此外，若干政府網路資訊，「形式上」雖未必符合正式（型式

1 依據財團法人台灣網路資訊中心委託國立政治大學統計學系進行的「2017年台灣寬頻網路使用調查報告」，有80.2%的受訪者最近半年曾經上過網；若以家戶為單位，82.3%的家戶可以上網，95.3%利用寬頻上網。財團法人台灣網路資訊中心，2017年台灣寬頻網路使用調查報告，<https://www.twNIC.net.tw/download/200307/20170721e.pdf>（最後瀏覽日：2019年5月20日）。

2 Cf. OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES—POLICIES FOR FEDERAL AGENCY PUBLIC WEBSITES AND DIGITAL SERVICES (Nov. 8, 2016) [hereinafter POLICIES FOR FEDERAL AGENCY WEBSITES], <https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/memoranda/2017/m-17-06.pdf>.

3 參見陳敏，行政法總論，增訂7版，頁124（2011年）；林錫堯，行政法要義，4版，頁21-23（2016年）。有關行政規則是否具有拘束力與信賴保護原則適用的討論，參見陳敏，同註，頁546-553；林明鏘，行政規則變動與信賴保護原則——兼評最高行政法院89年判字第1842號判決與大法官釋字第525號解釋，收於：葛克昌、林明鏘編，行政法實務與理論（一），頁577-600（2003年）。

化)行政行為(如:行政處分、行政規則)的實體或程序要件,但究其實質,如仍可將其定性為特定正式行政行為者,此時,該網路資訊,即應具有各該正式行政行為的拘束力,也「不在」本文討論的範圍內。例如,學者有認為行政機關在網路上公告的「標準作業流程」,如其內容具有「內部法上之規範形成性」⁴,該網路公告行為,應具有「下達」的替代性功能,而可認歸類為行政程序法第159條所稱的行政規則⁵。

相對地,本文所關注的核心,則聚焦在政府在網路上所提供的各種「非正式資訊」,例如:建議、回覆意見、指引、(案例)說明、問答集……等,且(暫時)難以將其定性為各種正式行政行為者。學者有依據德國行政法學理,將此類資訊或提供此類資訊的行政行為,稱為「未型式化之行政行為」者⁶。所謂「未型式化之行政行為」,依據學者的說明,指:「凡行政行為具有不確定之拘束力者。申言之,凡行政行為之拘束意思及其規範之範圍不明確者」皆屬之,例如:「……不具型式之協議、公布、推薦、指點……等」⁷。

當然,有關政府機關所提供非正式資訊的拘束力,並不是嶄新

4 所謂「內部法上之規範形成性」,依據學者的說明,可以從寬理解,包括標準作業程序內容是由行政機關初次形塑,或進一步對既有規定內容的細緻闡釋、補充或具體化的情形;甚至包括將既有規定彙整、體系化與圖表化,而具備促進行政作業或法規適用的一體化、簡易化與合理化功能的情形。相對地,如果標準作業程序的內容僅為現行法規範或行政規則的一部分或附件,行政機關僅將其抽離單獨在網路公告,並未作任何修正或整理者,則不具規範形成性。參見詹鎮榮,行政機關「標準作業流程」之法律性質——以臺北市政府網站公告之SOP為中心,法令月刊,68卷9期,頁53-55(2017年)。

5 詹鎮榮(註4),頁69-70。

6 參見林明鏘,論型式化之行政行為與未型式化之行政行為,收於:翁岳生教授祝壽論文集編輯委員會編,當代公法理論——翁岳生教授六秩誕辰祝壽論文集,頁346(1993年)。

7 林明鏘(註6),頁357-358。林教授指出,不斷對未型式化之行政行為加以類型化,是努力方向之一。

的法律問題。早在網際網路尚未出現或網路相關應用尚不普及時，上述非正式意見究竟發生如何的效力，即已成為國內外實務判決與學術研究的討論對象⁸。只是在以往，此類資訊的傳遞與取得，不若數位時代便利，政府機關也沒有像目前這麼積極的透過網路與民眾交流，影響較為有限，與今日大量在網路上提供資訊的情形，不能同日而語。

本文第貳部分將先介紹美國實務處理政府機關提供非正式資訊拘束力的案例及理論基礎，並藉由學說對於相關判決的批判檢討，完整呈現面對此一問題所需要思考的不同利益面向。第參部分則回到臺灣學說與行政法院相關案例的分析與比較，瞭解臺灣實務（可能）如何處理類似的問題。最後在本文第肆部分，除了將借鏡比較法的分析，提出未來實務操作的建議之外，也將對政府機關網站內容管理的政策面向，提供初步意見，設法從源頭減少爭議發生的機會。

貳、美國法上禁反言原則對行政機關的（不）適用

在美國法上，主張政府機關應受到其提供非正式資訊的拘束，主要依賴「衡平法（equity）」上的「禁反言（estoppel）」原則。該原則指：當一方當事人合理信賴他方當事人的陳述（statement）或行為（conduct）時，即使該陳述或行為有誤，他方當事人嗣後仍不

8 See, e.g., *Federal Crop Insurance Corp. v. Merrill*, 232 U.S. 380 (1947); Frank C. Newman, *Should Official Advice Be Reliable? — Proposals as to Estoppel and Related Doctrines in Administrative Law*, 53 COLUM. L. REV. 374 (1953). 就臺灣而言，雖然對於此一問題的關注較少，但早在1996年也有碩士論文，進行相當完整的介紹與討論；該文即便在今日，仍有高度參考價值。參見蔡進良，*行政法上禁反言法理之比較研究——以行政建議為中心*，國立政治大學法律研究所碩士論文（1996年）。

得予以否定（contradict/repudiate）⁹。考察此一原則的基礎，在於「沒有人可以因為其本身的不公平（inequity）而做任何主張，或因其本身的錯誤而佔便宜」¹⁰。

應先說明的是，在兩造當事人都是「私人」時，主張禁反言原則，一般認為需要滿足以下要件：（1）對於重要事項的錯誤陳述；（2）陳述者對於該重要事項具有認識（knowledge）；（3）主張禁反言者對於該重要事項不知情；（4）陳述者預期主張禁反言者將信賴該陳述而行為；（5）主張禁反言者的信賴行為；（6）主張禁反言者受有不利益¹¹。上述要件看似簡單明瞭，沒有特別難以理解之處，但在美國實務上，當人民在訴訟上對「政府機關」主張禁反言原則時（即禁止政府機關否定其先前的陳述或行為），即使滿足上述六項要件，美國聯邦最高法院仍然對於人民禁反言的主張，採取保留的態度。

一、聯邦最高法院判決及其理論基礎

在美國聯邦最高法院實務上，雖未曾宣示在任何情形下，都「不得」對政府機關主張禁反言原則，但該院至今卻尚未出現支持以禁反言原則對抗政府機關的案例¹²。考察此一歷久不衰見解的理

9 Frederick S. Kuhlman, Comment, *Government Estoppel: The Search for Constitutional Limits*, 25 LOY. L.A. L. REV. 229, 229 (1991).

10 *Id.*

11 Comment, *Never Trust a Bureaucrat: Estoppel Against the Government*, 42 S. CAL. L. REV. 391, 391 (1969) [hereinafter *Never Trust a Bureaucrat*]. See also Joshua I. Schwartz, *The Irresistible Force Meets the Immovable Object: Estoppel Remedies for an Agency's Violation of Its Own Regulation or Other Misconduct*, 44 ADMIN. L. REV. 653, 660-61 (1992).

12 Dorit Rubinstein Reiss, Note, *Relying on Government in Comparison: What Can the United States Learn from Abroad in Relation to Administrative Estoppel?*, 38 HASTINGS INT'L & COMP. L. REV. 75, 79 (2014). 依據美國聯邦最高法院的判例，雖然承認在政府機關具有「積極不當（不法）行為（misconduct）」時，人民可以主張禁反言原則。See, e.g., *INS v. Hibi*, 414 U.S. 5, 8 (1973). 但該院至今沒有對所謂「積極不當行為」的意義加以闡釋，在判決先例上，也從未於任何案件

論基礎，早先強調「主權豁免（sovereign immunity）」¹³，晚近案例則著重「依法行政」、「權力分立」原則¹⁴。

在20世紀初期的*Utah Power & Light Co. v. United States*一案中¹⁵，聯邦最高法院即曾表示：「政府官員在法律所允許或同意的範圍『外』所作的協議或承諾，美國政府不受拘束，也沒有禁反言原則的適用」¹⁶；更重要的是，該院認為：「在政府為了維護公眾權利或保護公共利益所提起的訴訟中，政府官員先前怠於執行職務的情形，不得作為抗辯事由」¹⁷。在上述判決中，聯邦最高法院雖然沒有使用「主權豁免」的字眼，但從其理由認為國家對於公務員的（違法）行為，無須承擔任何責任，顯然具有主權豁免（國家無責任）的實質內涵¹⁸。

應該注意的是，主權豁免原則在美國國會通過一系列的法律，特別是「聯邦侵權賠償法（Federal Tort Claims Act of 1946）」¹⁹

認定政府行為構成積極不當行為。See Schwartz, *supra* note 11, at 661, 665-66.

13 Deborah H. Eisen, *Recent Development*, Schweiker v. Hansen: Equitable Estoppel Against the Government, 67 CORNELL L. REV. 609, 610-11 (1982); *Never Trust a Bureaucrat*, *supra* note 11, at 393-94.

14 Reiss, *supra* note 12, at 79-80.

15 See *Utah Power & Light Co. v. United States*, 243 U.S. 389 (1917). 本案事實是：猶他電力與照明公司使用美國聯邦土地建設發電、輸電設備；嗣後相關土地因被劃設為森林保留區，聯邦政府起訴禁止猶他電力公司使用。在本案中，猶他電力公司其中一項主張即是「禁反言」。該公司主張，在森林保留區劃設前，聯邦公務員曾向該公司表示，後者繼續使用土地的權利不受影響；此外，在整個建設期間，聯邦森林主管機關都知悉相關工程正在進行，不曾表示反對，並默許工程完工、運轉。

16 *Id.* at 408-09.

17 *Id.* at 409.

18 Schwartz, *supra* note 11, at 664 n.40. 相較於聯邦最高法院較為迂迴的說法，州法院則是直接援引主權豁免作為不適用禁反言原則的依據。例如：New Hampshire最高法院即曾明確表示：「主權的原則……似足以抵抗禁反言的主張」。Trustees of Phillips Exeter Academy v. Exeter, 90 N.H. 472, 495 (1940).

19 28 U.S.C. §§ 2671-80 (2012).

後，在美國行政法上早已衰微²⁰，但政府機關不適用禁反言的先例，卻仍屹立不搖，並未一併被打破。法院轉而採取其他理論作為裁判的理論依據。

1947年的*Federal Crop Insurance Corp. v. Merrill*案²¹，雖然原告Merrill明確告知政府官員其重新種植小麥的事實，官員也向Merrill表明其作物在承保範圍內，並允許他簽訂保險契約及支付保費，政府最後卻仍以官員告知的承保範圍有誤，依據已公布的行政命令，本次種植的作物不在可保範圍內為由，拒絕理賠²²。聯邦最高法院推翻下級法院判決，認定Merrill「不得」對政府主張禁反言原則。該院認為，既然相關承保範圍已經由行政命令公布，人民有義務知悉法規的內容，不得諉為不知²³；法院更進一步強調：「國會負責政府財政，法院必須遵從國會所設下的各項（本文按：財務支出）條件」。就後一理由而言，明顯是基於權力分立的考量²⁴，也就是國會才是有權決定政府財務支出的權力機關，法院不應利用衡平法則，破壞（擴張）政府支出範圍。

其後，在*Office of Personnel Management v. Richmond*一案中²⁵，聯邦最高法院更直接援引聯邦憲法的「撥款條款（Appropriation Clause）²⁶」作為判決理由之一²⁷。本案原告Richmond是退休的美

²⁰ 然應注意的是，依據聯邦侵權賠償法的規定，針對聯邦機關提供虛假陳述（misrepresentation）、詐欺（deceit）的行為，不得請求賠償。28 U.S.C. § 2680(h) (2012).

²¹ *Merrill*, 332 U.S. 380. 關於本案的詳細討論，see Schwartz, *supra* note 11, at 661-65.

²² *Merrill*, 332 U.S. at 382-83.

²³ *Id.* at 384-85.

²⁴ See Schwartz, *supra* note 11, at 662.

²⁵ See *Office of Personnel Management v. Richmond*, 496 U.S. 414 (1990). See also Reiss, *supra* note 12, at 81-83; Kuhlman, *supra* note 9, at 252-55.

²⁶ 聯邦憲法第1條第9項第7款：「除了依照法律的規定撥款之外，不得自國庫中提出任何款項；一切公款收支的報告和帳目，應經常公布。」

²⁷ See Schwartz, *supra* note 11, at 717-19.

國海軍焊接工，為了確保在退休後另行從事的工作不至影響其領取身心障礙年金，特別向美國海軍確認繼續領取年金的收入上限標準為何。海軍勞資關係專員先後兩次錯誤地將「修正前」法律規定的「舊標準」及過時的宣傳單提供給原告²⁸；原告因信賴上述資訊，獲得超出新標準的薪資，導致其身心障礙年金遭到停發。原告主張政府應受禁反言原則的拘束，不得停發其年金，因而提起本件訴訟²⁹。

在下級審，聯邦上訴法院認為政府機關提供不正確資訊的行為，導致原告誤信錯誤標準，依據禁反言原則，政府不得再主張原告退休後所得超標而停發其退休年金³⁰。然而，聯邦最高法院仍維持其一貫的保守見解，認定本案「沒有」禁反言原則的適用，並將原審判決廢棄。

最高法院在判決一開始即清楚界定本案判決的射程範圍。該院認為本案「不須」處理是否在任何情形下都不能對政府機關主張禁反言原則的問題；法院強調本案僅須聚焦在案件事實所涉及的爭議上，也就是：是否可以透過禁反言原則，要求行政機關違反法律規定的給付條件³¹。最高法院接著從國會依據憲法掌有撥款權限的權力分立角度，進一步闡釋本案不能對政府機關適用禁反言原則的理由；該院引用聯邦憲法第1條的明文規定：「除了依照法律的規定撥款之外，不得自國庫中提出任何款項」，認為在本件情形，上述規定已提供了明確的裁判依據³²，因而認定：「司法機關援引禁反言原則時，不得判決給付被上訴人（本文按：即原告Richmond）國會

28 舊標準規定「連續兩年」工作收入超過在職時所得80%者，應停發年金；但法律修正後的新標準則規定，「任一曆年」工作收入超過在職時所得80%者，年金即停發。*Richmond*, 496 U.S. at 416-17.

29 *Id.* at 416-18.

30 *Id.* at 418-19.

31 *Id.* at 423-24.

32 *Id.* at 424.

所未授權的金錢」³³。

其實，不論是*Merrill*案或是*Richmond*案，聯邦最高法院及後續下級審的判決，除了擔憂禁反言原則的適用將破壞「法院」與「國會」的憲法權限分工外；對於禁反言原則對「行政」與「立法」權力界線的可能影響，也同樣戒慎恐懼。例如在*Richmond*案中，聯邦最高法院即表示：「如果法院因行政機關提供錯誤資訊而適用禁反言原則，將……使政府官員擁有國會完全無力控制的權限」³⁴。換言之，透過禁反言原則的操作，行政機關（甚至個別公務員），將可以任意改變法律規定的要件，成為實際上的立法者³⁵。從此一論理延伸，司法實務擔憂不肖公務員與人民共謀損害公共利益，進而排斥對政府機關適用禁反言原則，似乎也是順理成章³⁶。

除了上述依法行政與權力分立的理由外，也有從避免干擾行政機關決策或對政府職能形成妨礙的角度，解釋法院保守適用禁反言原則的態度³⁷。如果政府機關提供（錯誤）資訊後，即因禁反言原則而受到該資訊的拘束，政府機關將難以調整、改變其政策，職權行使的彈性也將受到限制³⁸。

最後，從保障全體人民（特別是那些缺乏足夠資源尋求政府機關「以外」諮詢管道的人民），能夠繼續獲得政府資訊（諮詢）的角度，法院也傾向對主張政府機關應受禁反言原則拘束的看法，採取保留的見解。美國聯邦最高法院曾明確表示：

一旦確立政府機關就其官員對外提供意見必須負責的先例，政府機關為了避免相關責任，自然的反應將是減少意

³³ *Id.* at 426.

³⁴ *Id.* at 429.

³⁵ Eisen, *supra* note 13, at 615.

³⁶ *Richmond*, 496 U.S. at 427-28. See also Kuhlman, *supra* note 9, at 229-30.

³⁷ Eisen, *supra* note 13, at 610-11.

³⁸ *Never Trust a Bureaucrat*, *supra* note 11, at 397-98.

見的提供，並嚴格加以控管。如此一來，不但公眾將無法再獲得許多有價值的資訊，對資源有限，無法從其他（私人）管道獲得諮詢的人民而言，將承受最大的影響。因此，即使（拒絕適用禁反言原則）無可避免地將造成個案當事人的困難，公眾整體可以快速地獲取政府資訊的利益，仍不容忽視³⁹。

二、對於美國聯邦最高法院見解的反省與批判

對於聯邦最高法院有關政府機關適用禁反言原則的見解及理論依據，美國學界多有質疑：從對政府機關適用禁反言原則未必一律牴觸權力分立與依法行政原則、到禁反言原則與決策彈性並不衝突；從不肖公務員與人民勾結的擔憂恐怕是多慮，到適用禁反言原則有助於維護人民自主及對政府的信賴。上述反省與檢討的聲音，在我國決定是否應該借鏡美國實務見解時，有重要的參考價值，以下即分別加以介紹。

首先，就法院對政府機關適用禁反言原則將破壞「司法、立法」及「行政、立法」的權力界線，違反依法行政原則的說法，論者認為並非在所有案例中都可以成立。固然，若政府（官員）提供的資訊直接違反法律（例如：前述*Richmond*案），甚至是政府機關依據法律授權訂定命令的明文規定（例如：前述*Merrill*案），此時適用禁反言原則的結果，將架空法律、命令規定的要件，造成對權力分立、依法行政原則的傷害⁴⁰。然而，政府所提供的資訊內容，也可能只是對法令的「解釋」或是涉及裁量權行使；⁴¹在此情形之

39 *Richmond*, 496 U.S. at 433-34. Cf. Emily Cauble, *Detrimental Reliance on IRS Guidance*, 2015 WIS. L. REV. 421, 445-49 (2015).

40 Reiss, *supra* note 12, at 97, 101.

41 在美國法上，行政機關擁有廣泛的執法（enforcement）權限，特別是可以因為資源配置的原因，裁量選擇「不作為（inaction）。論者因此指出，如果政府機關已宣示在特定情形下將「不執法」，之後又改變立場，對人民可能造成損

下，依據禁反言原則，要求政府機關在個案中不得變更立場，顯然與前述直接違反法令規定要件的情形不同，難認有損依法行政與權力分立⁴²。

也有認為，政府提供資訊的內容違反本身發布的「行政命令」，與違反「法律明文規定」的情形不同，應分別看待，在前者的情形，仍有可能適用禁反言原則。固然，政府提供資訊違反本身發布的「行政命令」若受到禁反言原則的拘束，可能使機關透過提供錯誤資訊的方式，規避正式修改或廢止行政命令的程序，此仍屬對依法行政原則的傷害⁴³；但在現代行政國家（administrative state），行政命令多如牛毛，如果政府機關本身都有誤會，要求人民完全瞭解，恐怕不切實際，更何況，如果所提供的錯誤資訊，雖與命令規定內容有異，但仍在母法文義可能解釋範圍之內，對依法行政與權力分立原則未必有實質傷害⁴⁴。

又，即使涉及請求政府機關給付金錢的案例，若原告請求給付的依據並非類似*Richmond*案中國會通過的法律，似乎也沒有直接牴觸美國聯邦憲法撥款條款的問題⁴⁵。部分美國聯邦下級法院，即採取此一看法，認為若原告請求權的基礎是契約，則於案件中適用禁反言原則，要求政府機關給付，並無不可，不受*Richmond*案的拘束⁴⁶。

害。在此情形，因為機關對於不執法本有裁量權，適用禁反言原則，並不違反依法行政原則。*Id.* at 103.

⁴² *Id.* at 102-04.

⁴³ See Schwartz, *supra* note 11, at 711.

⁴⁴ Reiss, *supra* note 12, at 102, 104-05.

⁴⁵ See Schwartz, *supra* note 11, at 724-25. 更何況，國會制定的撥款法律內容可能非常簡略（如：在某一會計年度，執行某科目金額計若干元），並未將相關給付的條件一併予以規定。*Id.*

⁴⁶ See, e.g., *Burnside-Ott Aviation Training Center, Inc. v. the U.S.*, 985 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1993).

其次，針對禁反言原則的適用將造成政府運作困難、降低機關決策彈性的說法，也遭到不少質疑⁴⁷。論者認為，政府官員對於所執掌業務具有一定專業，且通常相當謹慎保守，不願發表超出其所知範圍的意見，因此在絕大多數情形，不至於逾越權限提供意見或提供錯誤意見，適用禁反言原則的機會不高，難以造成政府運作的重大妨礙⁴⁸。此外，禁反言原則僅保護合理信賴該資訊而行為的人民，並不限制機關更正錯誤資訊，甚至變更其見解或決策；只要機關完成相關公告、通知的程序，之後人民即不能再主張信賴而要求適用禁反言原則⁴⁹。

再其次，因為在個案中公務員可能與人民勾結而普遍地拒絕適用禁反言原則，也被認為不具說服力。就個案而言，如果確實可以證明公務員與當事人有勾結的情事，則人民並無值得保護的信賴，從衡平的角度，政府機關自然不須受到禁反言原則的拘束⁵⁰。更何況，在沒有實證數據顯示政府官員與人民勾串、故意提供錯誤資訊是普遍存在的現象前，一概否定政府機關適用禁反言原則的可能性，對於善意相信政府機關資訊的人民而言，顯然有失公平⁵¹。

最後，論者指出，適當地對政府機關適用禁反言原則，反而可以使政府運作更順暢，且有助於維護人民自主及對政府的信賴。因為政府機關提供資訊，當然希望人民遵守；如果民眾相信依據相關資訊而行為（或不行為），日後可以得到保障，無須擔憂其正確性（甚至須另行查證確認），則人民將會更迅速、更願意地接受政府提供的資訊，整體法令遵行的情況將會提高，對政府順暢運作，有正

47 此外，論者有以美國路易斯安納州為例，認為該州承認可以對政府機關適用禁反言原則，並未造成該州政府運作的妨礙，也可以作為佐證。*Never Trust a Bureaucrat*, *supra* note 11, at 397.

48 *Id.* at 397-98.

49 *Id.* at 398.

50 Reiss, *supra* note 12, at 111.

51 *Id.*

面功能⁵²。相對地，從人民的觀點，不論是進行商業計畫或個人生活規劃，往往必須評估其行為可能的後果，才能作成決定；而上述自主決定的前提，需要對相關法制有一定的瞭解與確信，特別是在涉及裁量權行使或法規文義有解釋空間時，政府機關提供的資訊正是增進人民認識與建立確信的重要依據。若政府資訊無法信賴，可以任意出爾反爾，勢將不利人民決定，影響商業與生活的安定⁵³。

參、臺灣有關政府機關非正式資訊拘束力的學說與實務

在討論臺灣政府機關提供資訊的拘束力問題時，首先應該注意的是，我國行政程序法於第一章總則第8條即明文規定：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴」。就本條所謂「誠實信用」原則而言，其內涵雖然較為抽象，但論者有認為包括「禁反言」在內⁵⁴；此與禁反言原則在美國法上僅是衡平法上的原則，迥然不同。至於具體行政行為適用信賴保護原則，不論是行政命令的變更、廢止，或是行政處分的撤銷、廢止，司法院大法官解釋或行政程序法⁵⁵，也都有詳細的闡釋與規定，適用上則更無爭議。

然而，在行政命令與行政處分之外，政府機關所提供各種資訊的拘束力為何？上述誠實信用原則與信賴保護原則，在政府機關嗣後採取相反立場時，究應如何適用？不論在學理或實務上所獲得的關注都甚為有限。以下即先整理、回顧目前學說與行政法院判決的

⁵² *Id.* at 86-87, 106-07.

⁵³ *Id.* at 106.

⁵⁴ 參見陳新民，行政法學總論，9版，頁127-129（2015年）；林錫堯（註3），頁65（禁止相反行為）。

⁵⁵ 司法院釋字第525號解釋、行政程序法第117至126條。

見解，作為後續討論的基礎。

一、學理上的討論

在行政實務上，政府機關經常透過各種媒介（包括機關網站）提供資訊予人民，例如：建議、法令諮詢、意見回覆、說明……等。關於上述行為的定性，在學理上一般將其歸類為「行政事實行為」的範圍；而有關行政事實行為的效力，由於欠缺法效意思，學界通說認為對人民不發生拘束力，但仍可能產生諸如回復原狀、損害賠償……等法律關係⁵⁶。

至於行政事實行為，特別是提供資訊行為，對於政府機關本身的效力，少數有關關注此一問題的論者，見解不一⁵⁷。有基於「信賴保護原則」或「誠信原則」，認為應具有一定拘束力；例如林錫堯大法官即曾表示：「信賴保護原則亦適用於其他情形，例如：行政機關提供錯誤之消息，將應經許可之事項告知為不須經許可，誘導人民採取有關建築措施，此際，行政機關於裁量時，應斟酌其曾提供錯誤消息之事實」⁵⁸。陳新民大法官也認為：「人民對於行政機關所為之事實行為，也應享有誠信原則與信賴利益的保障，特別在給予資訊方面，鑒於行政機關對於法規的嫺熟，更應強化『行政自制』的拘束力，故應有遵守的義務（除非情事改變與重大公益的要求）」⁵⁹。

相對地，也有採取較為保守的見解，例如陳敏大法官在討論行

56 陳敏（註3），頁610；林錫堯（註3），頁512-513；吳庚，行政法之理論與實用，增訂12版，頁441、453-454（2012年）；陳新民（註54），頁442；蔡進良（註8），頁144-145。具體而言，若從現行行政程序法的規定觀察，部分提供資訊的行為可能屬於行政程序法第165條所稱的行政指導，亦即：「行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為」。

57 關於較早期見解的整理，可參見蔡進良（註8），頁177-180。

58 林錫堯（註3），頁68。

59 陳新民（註54），頁446。

政指導的效力時曾表示：「行政指導固亦有信賴保護原則、誠實信用原則或行政自我拘束等法理之適用。惟不得經由此等一般行政法原則，使非正式約定獲得法律拘束力。行政機關作成非正式約定後，客觀之事實或法律狀況變更，或行政機關主觀之估測改變時，皆得另為其他處置」。⁶⁰從陳大法官上述看法延伸，如行政機關與人民達成非正式「約定」後，仍可不受拘束，其單方提供非正式資訊，似更無嚴格拘束行政機關的理由。

綜合以上見解，學理上對於政府機關提供非正式資訊的行為，充其量僅認為是行政事實行為，並不如法律或行政命令、行政處分等正式行政行為，直接（間接）對機關與人民發生拘束力，實有一定的共識。然而，部分論者認為應透過信賴保護、誠信原則等行政法一般原理原則的操作，提供信賴政府機關非正式資訊（特別是「錯誤」資訊）的人民，一定的保護。其中陳新民大法官似乎採取最為強烈的保護手段：亦即要求行政自制、遵守先前的見解；而林錫堯大法官則較為緩和地透過裁量的過程，將曾經提供錯誤資訊的事實，納入考量的因素之一。應注意的是，或許因為行政程序法對於誠實信用與信賴保護原則已有明文規定，我國學說在論及是否賦予非正式資訊拘束力時，並未如同美國法，將討論層次拉高到權力分立、依法行政的層次，但從相關論述，我們仍然可以發現，即使認為非正式資訊應有一定拘束力的見解，仍保留了迴旋空間，縱使如陳新民大法官採取最嚴格的拘束標準，政府機關仍得因情事變更或重大公益而改變見解，實隱含了利益權衡的概念。

二、實務見解

雖然在行政法院實務上討論誠信原則（包括禁反言）或信賴保護的案件已有相當數量，但大多與行政契約爭議有關，或僅涉及程

⁶⁰ 陳敏（註3），頁624。

序上的誠信原則、禁反言原則，若將焦點進一步限縮在本文所關注的政府機關提供非正式資訊的拘束力問題時，相關案例並不多見，僅少數勉強可說與本文主題相關。以下即擇要討論⁶¹。

在「行政法院」時代，曾有一則判決，84年度判字第620號判決⁶²，雖然全文「未」出現「誠實信用原則」、「禁反言」、「信賴保護」等文字，但案件事實直接涉及行政機關提供非正式資訊拘束力的問題，值得注意。本案原告與科學工業園區管理局簽訂「研究開發關鍵零組件及產品計畫補助款合約書」，依約定，開發成果由國科會及原告各半共有；然就該項補助款的性質，原告與稅捐稽徵機關發生爭議，原告認為該項所得，並非營業稅課稅範圍，但稅捐機關則認為該收入屬於提供勞務所得，應開立發票並繳納營業稅。

本案關鍵在於，原告於取得系爭補助款後，曾多次洽詢科學工業園區管理局主管單位，後者都明確告知無須開立統一發票，並指出合約書第8條第2款開立發票核銷字樣，已經刪除；原告因此未開立發票也未繳納營業稅，嗣後卻遭稽徵機關要求補稅並予以裁罰。針對上述事實，行政法院於判決中以科學工業園區管理局非稅捐主管機關為由，認為原告不應聽從無管轄權機關的意見，因此駁回原告之訴；行政法院表示：「查營業稅之課徵並非科學工業園區管理處之權限，原告對於本案營業稅應否課徵，及有無必要開立統一發票等有關稅捐事項，未經向被告機關查詢，而聽從非主管機關之意見，自難謂無過失，其引據司法院解釋主張本案無行政罰之適用，即非可取」。

關於上述判決，值得思考之處有四。第一，本案科學工業園區管理局於提供上述非正式資訊時，為何毫無保留，也未建議原告應向稅

61 另參蔡進良（註8），頁180-189（討論行政法院75年度判字第1203號判決、76年度判字第854號判決、79年度判字第1420號判決及82年度判字第1943號判決）。

62 關於本案的討論，另參陳新民（註54），頁446註17。

捐稽徵機關查詢，頗令人費解⁶³。第二，從行政法院的判決理由觀察，該院似乎認為人民對於行政機關的事務管轄，應有所認識，不得諉為不知。然而，若科學園區管理局都有權限上的誤認，對人民如此要求，是否過苛？第三，從上述判決反面解釋，如原告事前向正確的主管機關（即稅捐稽徵機關）查詢，法院或將在行政罰主觀要件的判斷上，採取有利於原告的認定。最後，如原告事先向稅捐稽徵機關查詢，獲答覆不須課稅，基於誠實信用（禁反言）原則，後者嗣後可否變更見解而要求補稅（但不處罰），本件原告並未主張，從上述法院判決也難以推知。

此外，在臺北高等行政法院99年度簡字第116號判決中，原告雖主張信賴受政府委託單位提供的錯誤資訊應受到保護，但法院仍以當事人不符合法令規定的補助要件，駁回其訴訟⁶⁴。詳言之，本案為追繳職業訓練生活津貼補助事件，原告參加被告行政院勞工委員會職業訓練中心委託民間辦理的職業訓練，於受訓前向受託單位詢問請領生活津貼的要件，獲回覆：「只要沒領過勞保老年給付者，均可申請生活津貼」。然事實上，因原告曾經領取合於勞動基準法的退休金，並不符合依就業服務法授權訂定的「就業進促津貼實施辦法（下稱『實施辦法』）」請領津貼資格，經被告機關發現後，命原告繳回已經領取的津貼。

臺北高等行政法院審理後認為，原告雖主張信賴受託單位的回覆說明，但因其已在津貼申請書內具結：「本人確實未領取勞動基準法第53、54條之規定之退休金，若有不實領取，依本辦法第33條規定主動繳回」，屬於對重要事項提供不正確資料或不完全陳述，

⁶³ 陳新民大法官即認為本案可能有國家賠償的問題。參陳新民（註54），頁127-129。

⁶⁴ 關於本案的分析檢討，可參見侯幸彤，社會給付行政中行政機關之諮詢及提供資訊義務——兼論社會法地位回復請求權，國立政治大學法律學研究所碩士論文，頁201-203（2014年）。

其信賴不值得保護，被告機關要求原告繳回已領的津貼，並無違誤。法院更強調：「原告既不符合領取津貼之要件，於法律上本就不應受有津貼之利益，訓練單位縱有回答錯誤之情事，亦不因此而使原告取得領取津貼之法律依據，是原告繳回本部應受領之津貼，縱使其心理期待落空，但難謂『財產上』受有損害……」。

觀察上述判決理由，雖然並未提出維護「權力分立」等理由，但與前述美國聯邦最高法院判決所採取的見解，其實頗有相似之處，也就是不能因為行政機關（受託單位）提供錯誤資訊而變更法定補助要件與資格，即使本件補助的資格條件並非由就業服務法直接規定，而是在實施辦法此一授權命令中規定，也無不同。事實上，從本件判決也可以看出，行政法院對於人民主張信賴保護設下相當高的標準，除以原告已在申請書切結為由，排除其信賴外，更課予人民對於法令規定相當的瞭解、熟悉義務，即使受託承辦相關職業訓練單位對於系爭法規的理解都已經發生錯誤，人民也必須獨立確認相關規定的內涵。此一見解，在行政法規多如牛毛，人民簽署相關申請文件，未必都仔細閱讀、瞭解其內容，且經常仰賴行政機關進一步說明或解答的情形下，是否過苛，也值得進一步思考⁶⁵。

除上述案件外，晚近最高行政法院也有一判決值得關注。在最高行政法院101年度判字第12號判決中，該院似認定政府機關以網路提供資訊（回覆意見），具有一般性拘束力。本案涉及專門職業及技術人員轉任公務人員後再參加升官等考試，俸級審定及日後調任其他職系職務限制的爭議。最高行政法院在判決理由中引用上訴人（即原審原告）曾於參加升官等考試前，數度以「電子郵件」向被上訴人（銓敘部）詢問專技轉任人員升官等考試及格後，是否重新銓敘審定俸級並解除轉調職系限制的問題，均遭被上訴人給予明

65 類似看法，參見侯幸彤（註64），頁220-222。

確否定的答覆，因此認定上訴人主張被上訴人違反信賴保護原則，不足採信。

值得注意的是，在本段理由最後，最高行政法院援引「公程式條例」第2條第2項規定：各種公文，包括人民與機關間之申請與答復（函），於必要時，得以電子文件行之，並表示：「可見使用電子郵件，並未違背公程式，足以作為信賴之基礎。上訴意旨主張『電子郵件』並非正式信函、亦非命令，充其量僅係行政機關對於人民之一般性告知而已，根本不生『命令』等一般拘束相對人之效力云云，容有誤解」。

應說明的是，上述判決意旨固然是針對政府機關電子郵件回覆，對「人民」所生的拘束力表示意見，但從判決將電子郵件回覆與正式信函，甚至命令同視，似乎難以主張政府機關本身不同受拘束，嗣後可以任意變更見解。當然，上述說明似僅為判決中的旁論，且並未清楚交代為何電子郵件回覆與正式信函、命令具有相同效力的原因？究竟是因為相關回覆其實經過與正式信函相同的內部審核程序，僅傳達媒介不同而已；抑或縱使該回覆僅由承辦公務員一人決定，也有相同效力？甚為可惜。

綜上，由於本文所搜尋到的行政法院判決相當有限，究竟在臺灣司法實務上對於政府機關提供非正式資訊的拘束力態度為何，恐怕難以論定。在上述三件判決中，雖然臺北高等行政法院判決對於人民主張信賴行政機關非正式意見，採取較為嚴格、保守的態度，且課予人民相當的「知法」義務，但（最高）行政法院在未深究其見解可能產生影響的情形下，似乎並不排除行政機關非正式的（回覆）意見，可以對機關發生一定的效力。

肆、對政府機關非正式資訊適用禁反言原則的考量因素——兼論政府機關應有的網路資訊政策

在分別考察美國與臺灣實務與學說對於政府機關所提供非正式資訊，是否及如何對機關本身發生拘束力的見解後，本節將參考美國法上相關論述，從臺灣法制的角度，提出政府機關非正式資訊適用禁反言原則的考量因素。此外，本文認為，相關問題的核心，其實在於政府機關透過網路提供非正式資訊時，應建立完善的資訊政策，才能在善用網路此一重要的溝通工具之餘，減少錯誤資訊的出現，並從源頭引導人民建立正確的認知，化解後續爭議，因此本節也將簡單介紹美國聯邦政府相關政策與指引，作為臺灣未來參考。

一、對政府機關非正式資訊適用禁反言原則的考量因素

從前述第貳節與第參節的討論，我們可以發現，雖然美國聯邦最高法院並沒有完全排除對政府機關非正式資訊適用禁反言原則的可能性，但實際操作上，卻採取相當保守的見解，至今沒有支持人民主張的任何先例。為了支撐此一在個案中可能造成人民相當不公平後果的立場，聯邦最高法院將其立論基礎拉高到憲法權力分立、依法行政的層次，藉以在利益權衡的天平上，獲得有利於政府機關的衡量結果；同時輔以禁反言原則將對行政運作造成妨礙，以及對依賴政府資訊的人民產生不利影響，補強不適用禁反言原則的正當性。

在臺灣法制上，權力分立與依法行政的維護固然也是極為重要的價值，但與美國有根本差異之處在於，誠實信用與信賴保護原則，並非法官自我裁量發展而成的衡平法原則，而是立法者在行政程序法中明定，應適用於所有行政行為的總則性規定。在此前提下，由司法機關在個案中加以適用，爭議較低，況且，無論是司法

院大法官有關行政命令修正、廢止的解釋⁶⁶，或是行政程序法有關行政處分撤銷、廢止的規定⁶⁷，向來採取利益權衡的手段，試圖尋求公、私益間的平衡，進而肯定人民正當合理的信賴，「有時」可能大於依法行政的要求，必須給予保護。至於反對禁反言原則適用的其他實際因素，部分恐言過其實（如：妨礙行政彈性），部分則可透過政府機關網路資訊政策的說明，合理調控人民的信賴程度，兼顧行政效能與人民迅速取得資訊的需求。

準此，本文認為，政府機關提供非正式資訊在個案中是否發生拘束力，可能需要考量諸多因素，不應一概否定其拘束力。至於可能的法律效果，則可視公益與人民信賴程度的強弱，賦予一定彈性，在某些案例可能達到禁止政府機關變更立場的程度；即使在其他案件中仍允許變更，但應對人民的信賴予以補償。以下即將本文認為應思考的各項因素，逐一加以說明。

首先，各項非正式資訊作成或提供前，政府機關考量的周延（thoroughness）程度，應是重要因素⁶⁸。目前實務上足以作為人民信賴基礎的法律、行政命令與行政處分，一般均經過機關嚴謹的訂定、作成程序，以確保其內容的合法性、妥當性與正確性。至於政府機關所提供的非正式資訊，恐怕不可一概而論。以政府網站上刊載的訊息而言，某些資訊可能以機關名義公開，事前經過相當審

66 例如：司法院釋字第717號解釋（「衡酌系爭規定所欲達成之公益及退休或在職公教人員應受保護之信賴利益，系爭規定所採措施尚未逾越必要合理之程度，故未違反信賴保護原則及比例原則」）、司法院釋字第525號解釋（「因公益之必要廢止法規或修改內容致人民客觀上具體表現其因信賴而生之實體法上利益受損害，應採取合理之補救措施，或訂定過渡期間之條款，俾減輕損害」）。

67 例如：行政程序法第117條規定：「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：……二、受益人無第一百十九條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者」。

68 Cf. Cauble, *supra* note 39, at 444-47.

核；有些資訊則可能僅由個別公務員（即時）回覆，其拘束力自然不能等量齊觀。本文認為，凡相關資訊事前經過越周密考量者，其對機關的拘束力應該越強，不能僅因其刊載形式或發表媒介，而完全否定其效力。當然，就人民而言，要單從資訊外觀上分辨該資訊是否經過嚴謹的事前程序，未必容易；此時，政府機關如何依據事先建立的網路資訊政策，清楚標示相關資訊的品質侷限，即有必要（詳本節第「二」部分）。

其次，人民對相關非正式資訊產生信賴的合理性，也應該納入考量⁶⁹。此處合理性的判斷，可以斟酌的因素如：非正式資訊的「形式」——以網站上資訊而言，較為正式的問答集、案例解說，人民對其產生信賴的合理性似高於臉書個別貼文的留言回覆，因為從形式上觀察，後者作成可能較為匆促、內容完整性通常也不如前者。又，在美國法上，論者有認為資訊使用者的精明老練（sophistication）程度，對於其信賴合理性的判斷也有影響，因為較為精明的使用者可能容易察覺非正式資訊的錯誤⁷⁰；然而，本文認為，此一判準，操作上不若我國行政程序法第119條第3款：「明知行政處分違法或因重大過失而不知者」明確。換言之，如政府網路資訊使用者明知或因重大過失不知相關資訊有誤，例如：明顯與法律明文規定不符，其信賴即不合理，不值得保護。當然，如政府機關表明特定資訊「僅供參考」或「保留修正變更的權力」，則使用者信賴的合理性也會因此降低⁷¹。

⁶⁹ *Id.* at 449-50.

⁷⁰ *Id.* at 450.

⁷¹ 當然，政府機關能否針對所有資訊，一律標示此等降低信賴的文字，藉以排除相關資訊對於機關本身的拘束力，頗值討論。一方面，從實際的角度，如果機關動輒採取如此的標示，恐怕難以發揮預期的指引使用者功能；另一方面，如果資訊刊載前，確實經過機關鎮密考量，其呈現形式也具權威性，則機關如無其他正當理由而仍標示「僅供參考」，此一行為本身即有權力濫用的疑慮，有違誠信。

再其次，論者有指出，若是針對不特定人公開的抽象、普遍性資訊，相較於僅針對特定人且未公開的資訊（例如：需要帳號密碼登入才能檢視的回覆），前者拘束性可能較高⁷²。此處主要考慮若相關資訊對公眾公開，較容易受到檢驗，個別公務員與特定人勾結的情形可能較少，故承認其具有拘束力，較無顧慮⁷³。然而，本文認為以非正式資訊公開的對象範圍廣狹作為公務員是否濫權的指標，連結性恐有可議之處。又，即使是針對特定人提供的資訊，如機關於提供資訊前已將個案事實納入考量範圍，似乎反而更容易讓使用者產生信賴；相較於與個案事實抽離的抽象、普遍性資訊，在拘束力有無的判斷上，未必應居於劣勢。

最後，相關資訊涉及公益的重大程度，以及如准許機關嗣後變更立場，對於人民可能造成的損害程度，也應是重要考慮因素⁷⁴。其中，就涉及公益重大程度的判斷而言，非正式資訊若牴觸法律、命令的明文規定，則為貫徹依法行政原則，否定其拘束力而允許變更的公益性較強；反之，如資訊內容僅涉及法規的解釋或是裁量權行使的說明，原先資訊內容未必有違法令規定，則允許機關嗣後推翻先前見解的公益理由恐怕即較為薄弱。應附帶說明的是，即使在利益權衡後，認定公益大於私益，因此否定非正式資訊的拘束力；此時，就人民對先前資訊內容的信賴，仍應給予其他形式的保障，例如：不得課處行政罰、對於所遭受的損害加以賠償或補償，均是可以考慮的處理方式。

至於上述判斷標準在個案中應如何具體適用，或可以前述人民主張信賴政府非正式資訊的兩件行政法院裁判為例，嘗試加以分析。

⁷² Cf. Cauble, *supra* note 39, at 453-54.

⁷³ *Id.*

⁷⁴ *Id.* at 455-60.

首先，就行政法院84年度判字第620號判決而言，本案科學園區管理局在回覆前考量的周延程度，固然無法從判決中確切得知，但從補助款合約內容曾經刪改，似乎可以推知此一問題應該有經過相當程度的思考及磋商；同理，既然合約內容已反映兩造的認知，且經過園區管理局「多次」確認，本案原告信賴的合理性，自然較高。或有認為，園區管理局並非稅捐主管機關，欠缺事務管轄，原告的信賴並不合理；然而，一方面此一事務管轄的瑕疵，並非明顯重大，另一方面，從原告觀點而言，基於行政一體，園區管理局在回覆前或已循行政內部管道，向稅捐主管機關查詢，才如此多次肯定答覆，故似難以原告未逕向稅捐機關查詢，就斷然否定其信賴的合理性。

至於第三項因素，本案非正式資訊雖是針對具體個案的回覆，但如前述，正由於園區管理局已將本案特殊事實情況納入考量，才予以回覆（甚至有修改契約的過程），原告的信賴程度，實未必較一般通案性質的回覆低。最後，本件爭議其實僅涉及稅捐法規的「解釋」，園區管理局提供的錯誤資訊，並未直接違反法令的明文規定，公益需要保障與貫徹的程度恐怕較低；反之，原告經多次確認後才未開立發票納稅，之後竟遭到補稅及裁罰，其所遭受的金錢損失，恐怕難以輕易抹煞。綜合以上分析，本文認為本件原告不論主張禁反言（誠信原則）或信賴保護，都有相當理由，基於行政一體，稅捐稽徵機關應受園區管理局所提供非正式資訊的拘束，不得作成補稅及裁罰處分；退一步言，縱認稅捐稽徵機關仍得要求補稅，本件裁罰部分，基於誠信原則或信賴保護原則，實無理由維持，應予撤銷。又，本件原告所受的損害（不論是補稅或罰鍰），應可請求園區管理局賠償。

再以臺北高等行政法院99年度簡字第116號判決為例，在該案中，受託單位回覆前考量的周延程度，無法從判決中得知。而就原告信賴的合理性而言，從受託單位回覆的「形式」而言，似非較為

正式的說明，合理性較低；然而，受託單位既受被告機關委託辦理訓練，且經手案例眾多，從原告的角度而言，自然容易認為其具備相關專業，回覆具有一定的權威性。至於第三項因素，一方面從本案受託單位的回覆內容觀察，實具有一定的通案、抽象性質；另一方面，如本件原告已將曾請領勞動基準法退休金的事實告知受託單位，且後者亦將其納入考量，則原告可主張信賴的程度，也不應降低。最後，對原告甚為不利的是，本件受託單位提供的資訊，直接牴觸實施辦法的明文規定，「並非」單純法令解釋問題，涉及公益程度較高；然而，在此同時，原告既是因獲得回覆資訊後才決定參加訓練，並已提供勞務，則其期待的津貼給付，恐非單純的心理期待而已，不應輕易否定。綜上，本案確實呈現較前案困難的利益權衡，如綜合判斷後認為維持依法行政的公益較高，原告即無法主張禁反言或信賴保護⁷⁵。

二、防微杜漸：政府機關應有的網路資訊政策

除了討論政府機關透過網路提供非正式資訊，是否可以適用禁反言原則的問題外，本文想要特別提醒，若要使網路繼續作為人民與政府間可靠、便捷的資訊交流、甚至對話平台，政府機關應積極建立完整的網路資訊政策，才能從源頭掌控資訊的品質，並清楚的使人民瞭解政府機關網路資訊的使用侷限，降低日後爭議發生的機會。就此而言，美國聯邦政府所公布的「聯邦機關公共網站與數位服務政策（Policies for Federal Agency Public Websites and Digital Services）」⁷⁶（下稱「聯邦機關網站政策」），應可提供我國參考。

⁷⁵ 論者有主張在社會行政領域，有關過失溢領給付的情形，應立法修正現行行政程序法的規定，限於人民主觀上有「故意或重大過失」對重要事實提供不正確資料，始排除人民信賴；同時，此類違法授益處分的撤銷，原則上也僅限於人民有「故意或重大過失」時，始發生溯及既往的效力。參見侯幸彤（註64），頁220-221。本文認為此一主張避免「全有全無」的利益權衡結果，在維護依法行政公益的同時，也能兼顧禁反言及信賴保護原則，相當值得參採。

⁷⁶ See POLICIES FOR FEDERAL AGENCY WEBSITES, *supra* note 2.

2016年11月8日，美國聯邦管理與預算局（Office of Management and Budget）、聯邦資訊與管制事務局（Office of Information and Regulatory Affairs），以及美國聯邦資訊長（Federal Chief Information Officer）會銜向所有聯邦部會與行政機關首長發出備忘錄，要求所有「線上資訊資源或服務（online information resources or services），其全部或一部由聯邦部會及行政機關自行或委託他人代為維護」者，應遵守「聯邦機關網站政策」。上述政策針對聯邦機關網站與數位服務提出共18項重要指示，例如：各機關應建立完整的數位治理架構——不應將機關網站與數位服務視為個別的資訊科技項目，而應對機關所掌理所有的數位資訊與服務，建立完整的利用策略；利用資料分析技術與使用者回饋機制管理網站與數位服務；相關資訊應容易搜尋與發現；開放政府資料與公眾參與；保護隱私；確保資訊品質與正確性；確保身心障礙者得近用網站與數位服務……等⁷⁷。

其中與本文主題最為相關的指示即：「確保資訊品質與正確性」。考察此一要求的具體內容，主要強調政府機關透過網路，雖然可以迅速將資訊傳遞給廣大的群眾，但網路同時也增加了錯誤資訊可能造成的損害，特別是人民期待政府機關網站所提供的資訊是權威與可靠的。因此，「聯邦機關網站政策」特別要求各機關應嚴格遵守「資訊品質法（The Information Quality Act）⁷⁸」授權聯邦管理與預算局發布的「資訊品質指引（Information Quality Guidelines）」。所謂「資訊品質」主要包括以下三個層面：第一、

⁷⁷ *Id.* 其他指示包括：確保政府資訊可以從不同裝置存取；執行資訊安全與隱私控制；使用安全連線技術；使用經核准的網域（domains）；遵守檔案管理規定；使用淺白易懂的文字；提供多語言內容；確保法令規定應強制公開內容的存取；轉換使用網際網路通訊協定第六版（IPv6）；確保機關相關網站與服務具有一致的外觀與使用體驗。

⁷⁸ Treasury and General Gov't Appropriation Act for Fiscal Year 2001, Pub. L. No.106-554, § 515, 114 Stat. 2763A-154 (2000). 此一簡短的立法是包裹在2001年國會撥款法案中的一項授權規定。

強調資訊的可利用性（*utility*）：機關應注意所提供的資訊對於潛在使用者而言，是否有用（*usefulness*）；第二、資訊應具有客觀性（*objectivity*）：所提供的資訊應正確（*accurate*）、清楚（*clear*）、完整（*complete*）與公正（*unbiased*）；第三，資訊安全：確保資訊不被未經授權者竄改、偽造⁷⁹。

應注意的是，上述「資訊品質指引」，除了訂定各機關網站資訊應具備的基本要求外，也從更實際的面向，嘗試處理機關網站資訊正確性的問題。首先，指引要求各機關應坦率地告知網站使用者其資訊的品質狀況，包括清楚地指出相關資訊先天上的品質限制（*inherent limitations*），以使網站使用者能完全瞭解其所接觸的資訊究竟是否值得信賴。其次，上述資訊品質指引也規定機關應建立合理的控管與審查程序，確保網站所提供的資訊（包括網站連結到其他的外部資訊），具有適當程度的資訊品質⁸⁰。最後，各機關應公布本身的資訊品質指引，對於使用者要求機關更正資訊的請求與機關的正式回應，也都應該於網站公開，期能引入網站使用者的力量，共同維護資訊的品質⁸¹。

值得進一步說明的是，上述第一項要求，與論者建議機關如果認為其所提供的特定（類型）資訊，僅供參考，對機關而言不具拘束力（或非最後正式意見），應清楚說明或主動提醒，不謀而合⁸²。例如：機關透過電話、網路即時通訊軟體或社群網站留言功能，對使用者提供的即時回覆，如因事實恐有不明，或該回覆意見除第一線人員外，未經同儕或上級審核，仍有變更的可能，機關應將此一情況清楚傳達給使用者知悉。如機關已善盡告知責任，使用者即可自行判斷是否信賴或應另尋其他管道確認相關資訊的正確

79 See POLICIES FOR FEDERAL AGENCY WEBSITES, *supra* note 2.

80 *Id.*

81 *Id.*

82 Cauble, *supra* note 39, at 446.

性，嗣後也難再主張禁反言的保護⁸³。透過此一資訊品質標示的要求，論者擔心一旦承認某些機關非正式資訊具有拘束力，將影響機關後續提供資訊意願的顧慮，也可以獲得一定的化解。

伍、結語

在現代行政，透過網路，政府與人民的互動不再受到時間、地理與經費等因素的限制，彈指之間，人民即可獲得政府所提供的豐富資訊；網路作為政府向民眾傳達資訊、相互溝通橋樑的地位，將益發不可取代。然而，如果要繼續深化網路在日常行政中的功能，就必須確保政府機關透過網路所提供的各種資訊具有一定的權威性，使人民願意利用並信賴政府網路資訊。從本文的研究發現，要達成上述目標，除了仰賴政府機關建立完善的網路資訊政策，事先針對不同類型的資訊確立其公開前應遵循的程序外，對於受限於時效、欠缺對事實完整瞭解……等因素，無法確保其正確性的資訊，也應該有明確的標示，避免使用者產生誤信，降低日後爭議發生的風險。在此同時，司法實務也應正視特定類型的政府網路資訊，其實經過嚴謹的程序作成，人民對相關資訊的依賴，並不亞於傳統上構成信賴基礎的行政命令與行政處分，只有在個案中透過誠實信用（禁反言）或信賴保護原則，妥善決定不同網路資訊的拘束力及後續的法律效果，才能調和依法行政等公益與人民的信賴利益。

83 *Id.*

參考文獻

1. 中文部分

- 吳庚（2012），*行政法之理論與實用*，增訂12版，臺北：三民。
- 林明鏘（1993），論型式化之行政行為與未型式化之行政行為，收於：翁岳生教授祝壽論文集編輯委員會編，*當代公法理論——翁岳生教授六秩誕辰祝壽論文集*，頁337-361，臺北：月旦。
- （2003），行政規則變動與信賴保護原則——兼評最高行政法院89年判字第1842號判決與大法官釋字第525號解釋，收於：葛克昌、林明鏘編，*行政法實務與理論（一）*，頁577-600，臺北：元照。
- 林錫堯（2016），*行政法要義*，4版，臺北：元照。
- 侯幸彤（2014），*社會給付行政中行政機關之諮詢及提供資訊義務——兼論社會法地位回復請求權*，國立政治大學法律學研究所碩士論文。
- 陳敏（2011），*行政法總論*，增訂7版，臺北：新學林。
- 陳新民（2015），*行政法學總論*，9版，臺北：自版。
- 詹鎮榮（2017），行政機關「標準作業流程」之法律性質——以臺北市府網站公告之SOP為中心，*法令月刊*，68卷9期，頁47-74。
- 蔡進良（1996），*行政法上禁反言法理之比較研究——以行政建議為中心*，國立政治大學法律學研究所碩士論文。

2. 外文部分

- Cauble, Emily. 2015. Detrimental Reliance on IRS Guidance. *Wisconsin Law Review* 2015:421-474.
- Comment. 1969. Never Trust a Bureaucrat: Estoppel Against the

- Government. *Southern California Law Review* 42:391-406.
- Eisen, Deborah H. 1982. Recent Development, *Schweiker v. Hansen*: Equitable Estoppel Against the Government. *Cornell Law Review* 67:609-630.
- Kuhlman, Frederick S. 1991. Government Estoppel: The Search for Constitutional Limits. *Loyola of Los Angeles Law Review* 25:229-274.
- Newman, Frank C. 1953. Should Official Advice Be Reliable? — Proposals as to Estoppel and Related Doctrines in Administrative Law. *Columbia Law Review* 53:374-390.
- Office of Management and Budget, Executive Office of the President. 2016. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies—Policies for Federal Agency Public Websites and Digital Services. Available at <https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/memoranda/2017/m-17-06.pdf>.
- Reiss, Dorit Rubinstein. 2014. Relying on Government in Comparison: What Can the United States Learn from Abroad in Relation to Administrative Estoppel?. *Hastings International and Comparative Law Review* 38:75-140.
- Schwartz, Joshua I. 1992. The Irresistible Force Meets the Immovable Object: Estoppel Remedies for an Agency's Violation of Its Own Regulation or Other Misconduct. *Administrative Law Review* 44:653-744.